

1500853-17.2021.8.26.0545

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Uso de documento falso

Magistrado: Laércio José Mendes Ferreira Filho

Comarca: Bragança Paulista

Foro: Foro de Bragança Paulista

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... A minha equipe na delegacia de roubo de carga, já estava focada em cima de várias quadrilhas que estão praticando furto, roubo e até estelionato mediante fraude, e levam esses equipamentos e vendem. Eu obtive uma informação de que uma máquina, que teria sido subtraída na região, no interior de São Paulo, possivelmente ela estaria nessa região de Bragança. Porque Bragança? ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bragança Paulista

Foro de Bragança Paulista

2ª Vara Criminal

Avenida dos Imigrantes, 1501, Bragança Paulista-SP - cep 12903-290

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500853-17.2021.8.26.0545

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Uso de documento falso

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2207393/2021 - DEIC - 2ª DELEGACIA DA DIVECAR, 19369727 - DEIC - 2ª DELEGACIA DA DIVECAR, 176/2021 - DEIC - 2ª DELEGACIA DA DIVECAR, 2207393 - DEIC - 2ª DELEGACIA DA DIVECAR, 176/21/902 - DEIC - 2ª DELEGACIA DA DIVECAR

Autor:

Justiça Pública

Réu:

AILTON APARECIDO DE CAMPOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Laércio José Mendes Ferreira Filho

Vistos.

AILTON APARECIDO DE CAMPOS foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 180, "caput", do artigo 304 c.c. artigo 298, e do artigo 311, "caput", todos do Código

Penal, porque, que em dia, local e horário incertos, mas entre 12 de junho de 2021 e o dia 02 de agosto de 2021, por volta das 08h00, na Rodovia João Hermenegildo de Oliveira, 05 - Conjunto habitacional Padre Aldo Bolini, na Cidade e Comarca de Bragança Paulista, recebeu e adquiriu, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime.

Consta, também, que no dia 02 de agosto de 2021, por volta das 08h00, na Rodovia João Hermenegildo de Oliveira, 05 - Conjunto habitacional Padre Aldo Bolini, na Cidade e Comarca de Bragança Paulista, ALTON APARECIDO DE CAMPOS, fez uso de papéis falsificados, ou seja, de documento particular.

Consta, finalmente, que em dia, local e horário incertos, mas entre 12 de junho de 2021 e o dia 02 de agosto de 2021, por volta das 08h00, na Rodovia João Hermenegildo de Oliveira, 05 - Conjunto habitacional Padre Aldo Bolini, na Cidade e Comarca de Bragança Paulista, ALTON APARECIDO DE CAMPOS, adulterou número de chassi de veículo automotor.

Recebida a denúncia aos 31 de maio de 2022 (fl. 232/233), o acusado foi citado e apresentou sua resposta à acusação (fls. 243/248).

Ratificado o recebimento da inicial (fl. 266/267), o feito seguiu o seu curso regular.

Durante a instrução processual ouviram-se a vítima do crime antecedente à receptação, quatro testemunhas, ao final, promoveu-se o interrogatório do acusado (fl. 321).

Em seguida, as partes apresentaram alegações finais.

A acusação requereu a procedência da ação, nos termos da denúncia, por entender que as provas carreadas aos autos estão em sintonia e autorizam a condenação (fls. 325/331).

A defesa pugnou pela absolvição embasada na ausência de dolo na conduta do acusado e na fragilidade das provas colhidas (fls. 335/349).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade do delito receptação está bem demonstrada pelo documento de ocorrência (fls. 08/14), pelo boletim de ocorrência do crime antecedente (fls. 15/17) pelo auto de exibição e apreensão (fls. 18/19), pelo laudo de fls. 131/143 e pela prova oral colhida.

Observa-se pelos documentos anexos que a máquina retroescavadeira foi subtraída da vítima e encontrada em poder do acusado com placas e chassi adulterados. Ele ainda não trazia consigo documento idôneo que pudesse justificar que ele detinha a máquina em seu poder de forma aparentemente legítima. O delito antecedente está devidamente comprovado pelo boletim de ocorrência acostado nos autos (fls. 15/17), elemento apto à configuração do crime de receptação.

Os depoimentos colhidos ratificam todas estas circunstâncias. A prova da origem criminosa foi confirmada pelo real proprietário da máquina retroescavadeira em sede policial e em juízo. Assim sendo, as ações nucleares adquirir e receber ficaram caracterizadas por meio das condutas adotadas pelo agente.

A autoria igualmente é certa, não obstante o acusado tenha negado a prática da infração em seu interrogatório.

Ailton narrou que uma pessoa chamada Diego apareceu em seu comércio oferecendo a venda de uma máquina retroescavadeira. Assim, como precisava da máquina, vendeu um terreno para Marcelo. Com o valor pagou a máquina à vista. Indagado sobre quem seria o vendedor, declinou que após a localização da máquina pela polícia perdeu o contato com Diego. Eis suas palavras:

J.: Como o senhor sabe, pesam algumas acusações contra o senhor. Ao que consta, em 2021, em junho, o senhor recebeu, adquiriu, em proveito próprio uma máquina retroescavadeira Caterpillar, sabendo que era produto de crime, teria falsificado documento, uma nota fiscal e adulterado sinais do veículo. São verdadeiras essas acusações contra o senhor, o que foi que aconteceu?

D.: Não. Na verdade o Diego apareceu lá vendendo, querendo alugar, uma máquina pra mim. Eu trabalho com máquina, sempre precisava. Só que eu não tinha dinheiro. Só que eu vendi um terreno pro Marcelo, aí peguei dinheiro e não tinha recebido ainda a máquina, daí eu falei vou receber a máquina, mas eu tenho interesse de comprar, eu vou alugar a máquina pra você. Aí ele trouxe a máquina pra mim, e nisso eu recebi o dinheiro do Marcelo e paguei ele e a nota fiscal, ela tinha nota fiscal, tudo certinho que ele deu pra mim.

J.: O senhor comprou essa máquina então de quem? Do Diego?

D.: Do Diego.

J.: E quem que é esse Diego?

D.: Ele é meio da cor meu assim, tem uns 35, 40 anos.

J.: Eu sei, mas o senhor disse pros policiais, o senhor disse que tinha comprado essa máquina dele?

D.: Disse.

J.: O senhor disse que tinha comprado a máquina dele pros policiais?

D.: Ele trouxe a máquina e alugou pra mim, eu não tinha dinheiro pra pagar ele, eu precisei vender o terreno pra receber o dinheiro, tinha alugado pra mim, aí eu falei com o Marcelo, e ele pagou rápido, que ele queria o dinheiro também, pagou mais logo, aí depois de uns 15 dias eu paguei ele, aí ele apresentou a nota tudo certinho, bateu rubrica, bateu tudo certinho pra mim.

J.: Sei. O senhor mostrou pros policiais, o senhor indicou esse Diego pros policiais, dizendo que era a pessoa que vendeu pro senhor?

D.: Falei tudo pro policial. Falei.

J.: Sei. O policial disse que ele foi ouvido lá e disse que não vendeu nada pro senhor, por que?

D.: Então, a doutora falou que era outro Diego, foi enganado como falsificador de máquina.

J.: E por que que o senhor não trouxe a pessoa que vendeu pro senhor aqui pra depor?

D.: Então, esse cara, eu fui enganado, ele apareceu lá com...

J.: Sei.

(...)

J.: Entendi. O senhor quando comprou essa máquina, o senhor não procurou verificar os itens, os documentos se eram legítimos?

D.: Procurei saber tudo certinho, a máquina o número bateu certinho e inclusive o papel da máquina é só a nota, não tem nada no documento dos encargos, entendeu? Inclusive.

J.: O senhor trabalha com isso?

D.: Eu trabalho, mexo com terraplanagem né?

J.: E mesmo assim o senhor não percebeu que essa nota fiscal era falsa?

D.: Não. A nota é bem feita, o papel tudo certinho. Inclusive o sitio meu entra muita gente lá, como que eu vou comprar uma máquina, se eu passo na Polícia Federal ali, eu ando em Atibaia, eu ando na cidade, nos cruzamentos pra trabalhar em Atibaia.

Sua versão não convenceu e restou isolada.

Primeiro porque sequer o acusado identificou a pessoa que supostamente teria lhe vendido a máquina, ônus que lhe incumbia. Não indicou o vendedor da máquina. Não apresentou o contrato de locação anterior do referido bem. Não comprovou como foi feito o pagamento do bem, até mesmo porque, de acordo com as máximas da experiência, não é crível que o acusado tivesse quitado em espécie quantia de valor relevante. Ainda que assim o fosse, não comprovou a venda do terreno transação comercial a qual teria sido utilizada para a quitação da máquina.

Ao depois porque as narrativas dos policiais civis responsáveis pelas investigações confirmam a imputação.

A testemunha Marcílio, policial civil, narrou que há algum tempo sua unidade investigava um grupo que realiza a venda de equipamentos agrícolas. Durante as investigações foram informados que uma máquina produto de crime estava em um estacionamento junto a outros equipamentos diversos. Disse que foram ao local e conversaram com o acusado. Informou que o acusado apresentou nota fiscal da compra da retroescavadeira, mas, ao diligenciarem sobre a autenticidade da nota, descobriram que era falsa. Assim como atestaram a alteração do número de chassi do veículo. In verbis:

J.: Nós estamos tratando aqui de algumas acusações contra o seu Ailton Aparecido Campos. Ele está sendo acusado de ter receptado uma máquina retroescavadeira, falsificado os documentos. O que que o senhor sabe a respeito dessa investigação, o senhor pode nos contar?

D.: Deixa eu ver se eu me recordo. Aqui a gente faz igual, aqui o departamento é departamento Estadual de investigação contra o crime organizado e geral né? A gente investiga há um bom tempo, algumas quadrilhas que roubam, vendem, é, equipamento agrícola, retroescavadeira, todo esse equipamento aí, que é um equipamento caro. Então, se não me engano, houve um roubo de um equipamento em outra cidade e nós fizemos uma preliminar né, uma apuração preliminar, e também obtivemos uma informação de que teria sido direcionado pra região de Bragança Paulista, se eu não me engano, e deveria estar num estacionamento de uma rodovia. Esse senhor, acho que um senhor já de idade, um senhor branco, eu não me recordo bem, mas acho que é isso mesmo, já faz algum tempo. A gente tem vários casos no estado de São Paulo. Eu posso até me confundir com algum deles. Inclusive eu já fiz apreensão na região de Minas Gerais etc, mas a gente se direcionou lá pra região. Tivemos um pouco de dificuldade em encontrar o local, mas encontramos. Era um estacionamento com porta aberta, parecia mais uma fazenda e tinha ônibus escolar, tinha prancha, caminhão, equipamentos diversos. E a gente observou que havia uma máquina dentro de um local específico, que é muito grande o local, tinha um galpão no fundo, tinha um terreno grande, tinha mais pro fundo escondido no meio do mato. E lá nós conseguimos chegar o equipamento e através de perícia foi constatado que o equipamento era produto de crime. Foram as partes conduzidas ao DEIC, a nossa delegacia. A autoridade foi cientificada no momento da nossa chegada, da diligência, o que tava acontecendo, e determinou que levasse tudo pro DEIC, e foi feito os procedimentos de polícia judiciária. Se eu não me engano o Ailton, ele disse que tinha uma documentação dessa máquina e citou uns nomes. Acho que o nome de uma pessoa, eu não me recordo no momento, que teria dado uma nota fiscal ou um comprovante se eu não me engano, do respectivo documento, mas isso posteriormente eu acredito que foi esclarecido que o documento era frio, se eu não me engano, era fraudulento, e foi citado acho que um tal de, é nome de feijão, nome de "Tutu", é a região de Itatiba. Eram duas pessoas da região de Itatiba. Eu acho que essas pessoas foram ouvidas em cartório. Acho que um foi ouvido em cartório, o outro eu fiz diligência pra conseguir qualificar e identificar ele, eu não sei como que tá a situação no cartório, porque eu não acompanhei, mas o que aconteceu basicamente, foi isso. Entendeu?

A testemunha Nilton, policial civil, reiterou o quanto narrado por seu colega de farda, nos seguintes termos:

D.: Perfeitamente, Excelência. A minha equipe na delegacia de roubo de carga, já estava focada em cima de várias quadrilhas que estão praticando furto, roubo e até estelionato mediante fraude, e levam esses equipamentos e vendem. Eu obtive uma informação de que uma máquina, que teria sido subtraída na região, no interior de São Paulo, possivelmente ela estaria nessa região de Bragança. Porque Bragança? Bragança porque já tem outras pessoas como o seu tal de "RG", um outro indivíduo que é investigado pela prática de furtos, sempre envolvidos com equipamentos de terraplanagem, inclusive amigo do seu Ailton. E nós então empreendemos diligência para poder positivar se a informação procedia ou não, isso foi feito. Estivemos até em Bragança, no interior de um estacionamento grande, que é de propriedade do seu Ailton. O seu Ailton, era muito cedo, ele acordou, nos atendeu, explicamos a ele do que se tratava, e a retroescavadeira Caterpillar estava no interior da casa dele. Só que embora fosse no mesmo terreno, era murada. Entretanto, o escorpião dessa retroescavadeira não tem goma, ele é muito alto, visualiza pro lado de fora. Eu gostaria, se o senhor me permitir Excelência, em citar o seguinte, o seu Ailton é um indivíduo, tanto ele quanto o filho, mexem, tinham outras retroescavadeiras lá. Nós examinamos, mas eram de boa procedência, sem nenhum problema. Ele não pode alegar desconhecimento por quê? Porque ele é um homem que milita nessa, é, nesse ramo de atividade há muitos anos. Então, ele não pode dizer que comprou uma máquina que não sabia. Num primeiro momento ele nos ofereceu um contrato "olha eu comprei essa máquina de um tal de Diego, aqui tá o contrato", mas todas as quadrilhas que a gente investiga, sempre o álibi é o mesmo. Perfeito. Só que nós observamos a plaqueta. Observamos a gravação do chassi. E eu tenho até uma certa expertise nesse ramo. E eu observei claramente que aquilo não se tratava de uma gravação original. Em se tratando desse detalhe e como eu afirmei, ser o senhor Ailton que, efetivamente, tem conhecimento desse tipo de equipamento. Ele não poderia alegar ignorância, ou que comprou sem saber. A verdade é que ele deve ter pago isso muito barato, e efetivamente, efetivamente, ele acabou comprando.

A vítima Jorge informou que na data da subtração da máquina foi abordado por três indivíduos mascarados e armados, sendo incapaz de identificar os assaltantes. Declinou desconhecer o acusado.

Desta forma, consta que o acusado adquiriu e tinha em seu poder a máquina retroescavadeira depois da subtração do bem, sem qualquer documentação legítima.

Portanto, bem comprovadas a autoria e a materialidade, a procedência se impõe.

Diante de todas estas evidências, é lógico que o acusado sabia ou deveria saber da origem criminosa do bem. Ele não comprovou nada no sentido de suas argumentações.

Assim, bem comprovado o dolo do agente.

O acusado mantinha em seu poder a máquina com a numeração do chassi adulterada. Ele também não identificou a pessoa que supostamente teria lhe vendido o bem. Não se pode negar a ciência da origem ilícita, no recebimento da máquina por quem tem experiência no ramo de terraplanagem, ainda mais se considerarmos o valor do bem e o dever de obtenção de verificação da origem das notas fiscais por mera consulta aos órgãos públicos.

Com efeito, não se pode negar que é doloso, mediante ciência da origem ilícita, o recebimento da máquina, naquelas condições, de quem não tem a propriedade ou posse legítima, ainda mais se considerarmos o dever e a alegação de que realizou consulta prévia nos órgãos competentes. Nesse contexto, despontou evidente da sucessão de seus atos e desdobramentos do episódio o elemento subjetivo, não se cogitando de

atipicidade ou desclassificação.

No crime de receptação, para comprovação do delito faz-se necessária a análise das circunstâncias que o rodeiam e da conduta do agente. Destarte, não se trata de simples responsabilização cível por culpa ou dolo na causação de danos, diante da premeditação e realização de todos elementos do tipo penal. Não há como acreditar que não soubesse ou ao menos não desconfiasse da origem da retroescavadeira. Jamais poderia negociar, além disso, sem comprovação da propriedade. Ora, como dono de comércio que realiza terraplanagem e, por suposto, já teria adquirido outras máquinas, não há como acatar a versão apresentada pelo acusado de que não sabia e sequer suspeitou da origem ilícita da máquina.

A par disto, conforme já salientado, ele não comprovou nos autos a realização de nenhuma diligência ou cuidado no sentido de averiguar sobre a origem e a legitimidade do bem. Nem mesmo o mais incauto comerciante não iria verificar a regularidade de nota fiscal de um bem de R\$ 195.000,00. A defesa do acusado não apresentou documento que comprovasse a aquisição do bem ou do valor pago.

Ao não fazê-lo, concluímos que sabia da origem criminosa do bem.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL -RECEPTAÇÃO - Recurso ministerial -Pretendida absolvição do crime de receptação por insuficiência probatória - Impossibilidade - Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas no decorrer da instrução - Confissão do acusado acerca da posse do bem receptado, somada aos demais elementos de convicção, que dão a certeza do cometimento do delito - Depoimento de policiais aos quais se confere valor probatório - Ademais, apreensão de motocicleta, produto de crime anterior, em poder do acusado - Inversão do ônus da prova - Dolo extraído do contexto em que se desenvolveram os fatos - Condenação mantida - Pena redimensionada, em razão do acolhimento parcial do recurso ministerial - Abrandamento do regime prisional - Desacolhimento - Regime inicial fechado que se mostra o único compatível com o 'quantum' estabelecido e com a gravidade exacerbada dos delitos cometidos pelo agente - Recurso desprovido. (TJ-SP - APL: 00027338120178260635 SP 0002733-81.2017.8.26.0635, Relator: Camilo Léllis, Data de Julgamento: 29/01/2019, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 31/01/2019)

RECEPTAÇÃO. Pretendida absolvição do crime de receptação por falta de provas ou desclassificação para a forma culposa. Impossibilidade. Provas angariadas que deixam claro que o apelante conhecia a origem ilícita do bem. (TJ-SP - APL: 00463593320158260050 SP 0046359-33.2015.8.26.0050, Relator: Otávio de Almeida Toledo, Data de Julgamento: 23/08/2016, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 23/08/2016).

Por óbvio, poderia o acusado, com simples consulta da chave de acesso da nota fiscal verificar a irregularidade da máquina.

O dolo diante de todas as circunstâncias, com a inércia do acusado em procurar saber da origem do bem e o seu envolvimento nos fatos, está mais do que certo. "Sendo impossível, no atual estágio da ciência, perscrutar, sondar, esquadrinhar a consciência humana, a evidência do dolo, na figura típica do art. 180, "caput", é projetada pela personalidade do agente e pelas circunstâncias em que a coisa foi obtida e em que a posse ilegítima é exercida".

As testemunhas de defesa ouvidas não foram capazes de descaracterizar as provas orais colhidas.

A testemunha José disse não saber declinar sobre os fatos narrados. Disse que apenas viu diversas máquinas no local, mas não possui outras informações.

A testemunha de acusação Marcelo narrou não ter conhecimento sobre nenhuma

falsificação ou compra de maquinário. Acrescentou que já comprou terreno do acusado e disse que este sempre foi conhecido como pessoa de boa índole.

Demonstrados todos os elementos do tipo imputado a procedência da pretensão punitiva com relação ao crime de receptação é de rigor, ficando desta forma sem amparo as combativas alegações da defesa. Reitero que o pleito de desclassificação do delito para a sua forma culposa, também não procede.

Nesse sentido:

PENAL. APELAÇÃO. RECEPÇÃO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. Recurso interposto visando à absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, desclassificação para receptação culposa. Descabimento. 1. Absolvição. Impossibilidade. O policial recebeu denúncia de que na residência do apelante havia um veículo, produto de furto. Então, dirigiu-se ao local e encontrou o automóvel, confirmando sua origem ilícita por meio de pesquisas. O acusado não apresentou qualquer documentação do veículo que comprovasse a origem lícita. Pois bem, o réu recebeu e ocultou a "res furtiva", sem sequer apresentar explicação idônea para tanto, circunstância esta que, consoante entendimento pacífico jurisprudencial, consiste em indício de autoria. Oportuno consignar que nessa hipótese o acusado é incumbido de demonstrar a posse de boa-fé dos bens subtraídos, situação não verificada na espécie. Condenação mantida. 2. Desclassificação para receptação culposa. Dolo. Comprovação pelas circunstâncias que envolvem a infração, o que impede a desclassificação para receptação culposa, diante da ciência do réu quanto à origem ilícita do veículo, furtado dias antes dos fatos. Negado provimento. (TJ-SP - APR: 00155547620178260196 SP 0015554-76.2017.8.26.0196, Relator: Alcides Malossi Junior, Data de Julgamento: 16/05/2019, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 21/05/2019).

PROCESSO PENAL. Acordo de não persecução penal. Artigo 28-A do CPP. Lei nº 13.964/19. Retroatividade. Pretendida aplicação. Inadmissibilidade. Ausência dos requisitos legais. Preliminar rejeitada. RECEPÇÃO DOLOSA. Conduta de receber uma retroescavadeira e um trator sabendo tratar-se de objetos de crime. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Negativa isolada. Alegação de que teria comprado a máquina sem saber da origem ilícita e o trator fora deixado ao lado de sua propriedade rural por terceiro desconhecido. Versão inverossímil. Dolo evidenciado pelas circunstâncias do fato. Ausência de documentação da retroescavadeira ou recibo comprobatório da suposta aquisição. Suficiência para procedência da ação penal. PENA. Afastamento da elevação fundada nos maus antecedentes. Condenação noticiada em documento inidôneo. Folha de antecedentes sem informações sobre o trânsito em julgado. Continuidade delitiva. Acréscimo de 1/6. Concretização em 1 ano e 2 meses de reclusão, no regime aberto, mais 11 dias-multa, no valor unitário de 1/3 do salário mínimo. Substituição da privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. Prestação de serviço comunitário e prestação pecuniária. Provimento parcial do apelo defensivo. (TJSP; Apelação Criminal 0000865-82.2017.8.26.0404; Relator (a): Otávio de Almeida Toledo; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Orlândia - 2ª Vara; Data do Julgamento: 01/09/2020; Data de Registro: 04/09/2020)

Melhor sorte não assiste à defesa quanto ao crime previsto no art. 304 do Código Penal.

A materialidade do delito de uso de documento particular falso está bem demonstrada pelo documento de ocorrência (fls. 08/14), pelos documentos colacionados a fls. 42/43.

Conforme já salientado os policiais foram uníssomos no tocante à apresentação da nota fiscal falsa quando da diligência efetuada. A chave de acesso da nota apresentada, que deveria possuir 44 dígitos, na verdade possui 45 dígitos, o que gera pesquisa inválida no site da Receita Federal. Como se não bastasse, a empresa CATERPILAR não emite nota de venda de seus equipamentos, pois de acordo com as

informações prestadas pelos policiais, a venda é realizada por intermédio da empresa SOTREQ, cuja sede fica na cidade de Sumaré/SP. Por fim, a inscrição estadual da referida empresa n. 244.778.879.119 é inválida.

O acusado dá demonstração de que sabia da invalidade do documento ou, no mínimo, assumiu o risco do resultado, pois um comerciante que atua no ramo de terraplanagem deveria ao menos conferir os dados das notas fiscais perante o site da Receita Federal. O acusado possuía outras máquinas em seu estabelecimento e tinha conhecimento desse tipo de equipamento. Não é crível que não soubesse da falsidade da nota fiscal.

Pontue-se que nada existe de concreto nos autos que possa levar o Juízo à convicção de que o acusado não sabia ou não deveria saber da falsificação.

Destarte, não há o que se falar na ocorrência do erro de tipo.

Eis a jurisprudência:

Apelação criminal – Uso de documento público falso – Sentença condenatória pelo art. 304, c.c. o art. 298, ambos do Código Penal. Recurso da Defesa que busca a absolvição por falta de provas, ou por ausência de dolo. Autoria e materialidade comprovadas – Ofício da Receita Estadual do Paraná concluindo pela inidoneidade da nota fiscal apresentada pelo acusado na Delegacia – sócio-administrador da empresa supostamente emissora da nota fiscal que também atestou a falsidade do documento – Réu sequer compareceu em Juízo para elucidar os fatos – Apresentação do documento falso que foi apta a ludibriar a Autoridade Policial, viabilizando a entrega de mercadorias apreendidas – Condenação de rigor. Dosimetria – Pena-base fixada no mínimo legal, sem alterações nas demais fases. Manutenção da substituição de pena por restritiva de direitos (prestação de serviços à comunidade). Regime prisional inicial aberto que não comporta alteração. Recurso da Defesa desprovido. Com determinação de correção do nome do sentenciado para 'Robson Tavela'. (TJSP; Apelação Criminal 0004423-87.2014.8.26.0268; Relator (a): Ely Amioka; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itapeverica da Serra - 4ª Vara; Data do Julgamento: 25/04/2019; Data de Registro: 26/04/2019)

Por outro lado, as testemunhas de defesa ouvidas, outrossim com relação a este delito, não foram capazes de descaracterizar as provas orais colhidas, uma vez que seus depoimentos não foram suficientes a comprovar a ausência de dolo do acusado.

Desta forma, bem comprovadas a autoria e materialidade da infração.

Continuando, sem prejuízo da análise acerca da materialidade do delito de adulteração ou remarcação de chassi, a questão é que a autoria em relação aos fatos não foi eficazmente demonstrada.

Nenhum vestígio sequer de que o acusado teria participado da adulteração ou da remarcação do chassi foi encontrado nos autos. Quem adulterou o chassi não foi identificado, ou melhor, nenhuma participação sequer do acusado em relação à mudança do sinal identificador foi apurada.

Logo, neste particular nada foi comprovado, não podendo ser excluída a possibilidade de que recebeu a máquina de terceiro já com o chassi adulterado.

Diante de tal situação, mesmo sem embargo do laudo comprovador da adulteração do sinal identificador, é certo que, na espécie, não se comprovou tenha sido ele que efetivamente praticou a conduta criminosa.

Os policiais ouvidos sob o crivo do contraditório apenas relataram o encontro da máquina em poder dele, já com o número de identificação alterado, sem nenhuma referência concreta a respeito à eventual adulteração ou remarcação, bem como

nenhum objeto relacionado foi apreendido com ele.

No crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, a dúvida sobre o exato momento da consumação do delito deve beneficiar o acusado. Incabível a condenação baseada na mera presunção de que ele tenha adulterado ou remarcado os sinais pelo simples fato de estar na posse do bem.

A descrição da conduta típica, como chama a atenção Júlio Mirabete, mostra que a ação do agente deve ser de tal monta que, efetivamente, altere os sinais do veículo, impedindo ou dificultando sua real identificação: "A conduta típica é adulterar, ou seja, mudar, alterar, modificar, contrafazer, falsificar, deformar, deturpar, ou remarcado, marcar de novo o número ou o sinal identificador do veículo de seu componente ou equipamento..." (Código Penal Interpretado, ed. Atlas, 2003, pág. 2.017).

Absolutamente nada existe que ligue o acusado à mudança dos sinais identificadores do veículo.

Concluída a motivação, à dosagem da pena devem ser atendidas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal.

Em fundamentação à aplicação da pena saliento que a reprovabilidade da conduta praticada pelo condenado não justifica aumento nas penas-base.

Igualmente, seus antecedentes não recomendam exacerbação. Os autos não fornecem elementos seguros para análise da conduta social e da personalidade do agente.

Os motivos, circunstâncias e consequências dos crimes não são diferenciados a ponto de justificarem maior reprovabilidade.

Ausentes as circunstâncias judiciais que devam levar à exacerbação das penas-base, fixo cada pena base (art. 180 e 304, ambos do CP) em 1 (um) ano de reclusão, bem como fixo a pena pecuniária em 10 (dez) dias-multa, no valor, cada qual, de 1/30 do salário mínimo mensal vigente à data do fato, com correção monetária desde esta mesma data.

Não há atenuantes ou agravantes genéricas a considerar na segunda fase.

Por último, causas gerais ou especiais de aumento ou diminuição não foram cogitadas nos autos.

As penas serão somadas em razão da presença das regras do concurso material de crimes, totalizando 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias multa.

Para início de cumprimento da pena privativa de liberdade fixo o regime aberto, levando em consideração a primariedade e as circunstâncias judiciais do sentenciado.

Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado, para o fim de:

A) ABSOLVER AILTON APARECIDO DE CAMPOS, qualificado nos autos, da imputação do artigo 311, "caput" do Código Penal, que lhe foi feita, o que faço com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código Processual Penal;

B) CONDENAR AILTON APARECIDO DE CAMPOS, qualificado nos autos, como incurso nas sanções 180, "caput", artigo 304 c.c. artigo 298, na forma do art. 69, todos do Código Penal, à pena 02 (dois) anos de reclusão, em regime ABERTO, e 20 (vinte)

dias-multa, no valor, cada qual, de 1/30 do salário mínimo mensal vigente à data do fato, com correção monetária desde esta mesma data, face sua condição econômica.

Vislumbrando a presença dos pressupostos de aplicação das penas restritivas de direito, nos termos dos artigos 43 e seguintes do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, especialmente pela prestação de serviços gratuitos à comunidade, devendo o condenado prestar uma hora de tarefa por dia de condenação, devendo tal serviço, ainda, ser prestado aos sábados, domingos e feriados, ou dias úteis, desde que não haja prejuízo a sua jornada normal de trabalho.

Caberá ao Juiz da Execução designar a entidade ou programa comunitário ou estatal, junto ao qual o condenado irá trabalhar gratuitamente.

O condenado poderá apelar em liberdade porque respondeu ao processo nesta condição e o não se vislumbra a presença dos requisitos da prisão cautelar.

Após o trânsito em julgado, promovam-se as comunicações de praxe e providencie-se o necessário ao cumprimento da pena.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. CUMPRA-SE.
Bragança Paulista, 16 de dezembro de 2022.

LAÉRCIO JOSÉ MENDES FERREIRA FILHO
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA